

1000882-52.2022.8.26.0493

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: MARCEL PANGONI GUERRA

Comarca: Regente Feijó

Foro: Foro de Regente Feijó

Vara: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... injustamente acusada de tentativa de furto de uma pilha, tendo seus prepostos humilhado a autora na presença de terceiros, levando-a para uma sala isolada, ocasião em que foi acusada do crime de furto e sofreu xingamentos. A polícia foi acionada, mas não houve registro de boletim de ocorrência, pois totalmente infundada a acusação. Assim, em razão dos fatos, requer a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Regente Feijó

Foro de Regente Feijó

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Rua: Carlos Beltrame, 10, CEP: 19570-000 - Regente Feijo - SP

Telefone: (18)-3279-1014 - E-mail: regfeijojec@tjsp.jus.br

1000882-52.2022.8.26.0493 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1000882-52.2022.8.26.0493

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Lucia Mara Felix Lopes

Requerido:

Supermercado Estrela de Regente Feijo Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCEL PANGONI GUERRA

V i s t o s.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LÚCIA MARA FÉLIX LOPES em face de SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJÓ LTDA., em síntese, alegou que, no dia 29/05/2021, estava fazendo compras no estabelecimento réu e, no setor de limpeza, ao pegar um frasco de água sanitária, houve o vazamento do produto, atingindo suas vestes e seu corpo, sendo que os funcionários do estabelecimento não lhe prestaram assistência. Em razão do acidente, sofreu escamações em sua mão, em razão do contato com o produto químico. Diante da ausência de assistência e dos resultados danosos, sentiu-se humilhada, o que lhe tem causado abalo psicológico até a presente data. Noutro estabelecimento, também da empresa ré, agora no dia 15/12/2021, foi injustamente acusada de tentativa de furto de uma pilha, tendo seus prepostos humilhado a autora na presença de terceiros, levando-a para uma sala isolada, ocasião em que foi acusada do crime de furto e sofreu xingamentos. A

polícia foi acionada, mas não houve registro de boletim de ocorrência, pois totalmente infundada a acusação. Assim, em razão dos fatos, requer a condenação da ré ao pagamento de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos. Juntou documentos.

Dispensado o relatório completo, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem questões preliminares, passo à análise do mérito.

Assim, passo ao julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como ensina Cândido Rangel Dinamarco:

"A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento" (Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p. 555 - Art. 330 CPC-1973 atual Art. 355 CPC-2015).

Conforme já decidiu, na mesma linha, o Excelso Supremo Tribunal Federal:

"A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (RE 101171, Relator Min. FRANCISCO REZEK, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984 p. 20990).

Anote-se, também, que à hipótese sub judice aplicável é a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor constitui-se consumidor, nos exatos termos do art. 2º, caput, do diploma legal, porquanto destinatário final do produto/serviço. De outro lado, a empresa ré enquadra-se na definição legal de fornecedor, consoante art. 3º, caput, do mesmo Codex, uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens ou serviços no mercado de consumo.

Todavia, é cediço que a inversão do ônus da prova não significa a procedência das pretensões formuladas pelo consumidor, pois suas alegações gozam de presunção relativa de veracidade (juris tantum) e podem, sim, ser elididas pelo conjunto probatório em contrário.

Conforme já pontuou o STJ no AgRg no Ag 969015 / SC (Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 28/04/2011), "A inversão do ônus da prova não implica a procedência do pedido; significa apenas que o juízo de origem, em face dos elementos de prova já trazidos aos autos e da situação das partes, considerou presentes os requisitos do art. 6º do CDC (verossimilhança da alegação ou hipossuficiência)".

Feitas tais considerações, passo a analisar o caso versado.

O pedido é improcedente.

In casu, sem delongas, verifico que as situações narradas pela parte autora não possuem o condão de ensejar indenização a títulos de danos morais.

Com efeito, as situações retratadas na inicial não são capazes de ensejar danos extrapatrimoniais.

Sabe-se que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ao ilícito" (art. 186 do CC/02). Significa dizer, conforme lição da doutrina, que para a obtenção da indenização, ressuma indispensável a caracterização dos seguintes pressupostos:

"1) dano causado a outrem, que é a diminuição patrimonial ou a dor, no caso de dano apenas moral; 2) nexos causal, que é a vinculação entre determinada ação ou omissão e o dano experimentado; 3) a culpa, que, genericamente, engloba o dolo (intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia), correspondendo em qualquer caso à violação de um dever preexistente" (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002: contém o Código Civil de 1916 / coordenador Cezar Peluzo. 3 ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2009).

Particularmente em relação ao dano extrapatrimonial, conforme alerta a doutrina, não pode o mero dissabor ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Neste sentido, os autores Gabriel Stiglitz e Carlos Echevesti, citados por Antônio Jeová Santos (Dano moral indenizável, 1ª ed., São Paulo, Lejus, 1997), bem expõem:

"(...) Um mal-estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência ou da atividade que o indivíduo desenvolva, nunca o configurará. Isto quer dizer que existe um "pisso" de incômodos, inconvenientes ou desgostos a partir dos quais este prejuízo se configura juridicamente e procede sua reclamação" (Responsabilidade civil, p. 243). De sorte que o mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade aflore com facilidade (Antônio Jeová Santos, ob. cit. p. 36)" (Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5ª Edição, pág. 1381/82 - grifei).

In casu, o áudio contido no link de fl. 11 apenas comprova que preposto da empresa ré ofereceu à autora a indenização pela veste manchada ou um vale compra de valor equivalente, o que foi negado pela autora, por achar insuficiente em razão do contato de sua mão com a água sanitária, sem que houvesse, ao menos, o encaminhamento da requerente para lavar as mãos, o que lhe causou o "ressecamento" da pele de sua mão atingida.

Com efeito, em que pese o pequeno transtorno, o mero derramamento de pequena quantidade de água sanitária em suas vestes e mãos não, sem maiores consequências à integridade física da autora (fls. 14/23), não pode, por si só, ser considerado fato capaz de ensejar dano moral indenizável, até porque os relatos narrados pela parte autora não dão conta de indicar graves abalos por ela sofridos.

Ademais, não ficou esclarecido se de fato houve falha na vedação do produto ou se negligência da parte autora no manuseio do produto.

Assim, não se pode concluir, com a necessária certeza, que houve falha na prestação de serviço, menos ainda que deva ela ser imputada exclusivamente à parte ré.

Ademais, ainda que se admita que o produto tenha sido mal acondicionado pelo supermercado, o que tenha sido a causa do incidente, o fato é que ainda assim, este fato não tem o condão de causar transtornos à personalidade da autora, por se tratar de mero aborrecimento do cotidiano.

De igual modo, quanto ao segundo fato narrado na peça inicial, do mesmo modo não se verifica a existência de dano indenizável, pois não há provas de que a autora tenha, de fato, sido acusada da prática de produto, em especial na presença de terceiro.

No ponto, a própria autora narra que foi levada para uma sala "isolada", local em que se deram os supostos xingamentos e também a acusação de furto.

Portanto, além da autora e dos prepostos da autora, não houve testemunha que tenha presenciado os supostos fatos, de modo que a versão da autora mostra-se isolada e não há confissão do estabelecimento quanto a este fato, razão pela qual inócua seria a realização de audiência de instrução, tendo, pois, a autora, deixado de se desincumbir do ônus que lhe pesava, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, tal circunstância, por si só, não passa de mero aborrecimento do cotidiano prático, não demonstrando ter o autor sofrido efetiva violação nos direitos de personalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"DANO MORAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABORDAGEM EXCESSIVA POR SEGURANÇA DE SUPERMERCADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Ausência de comprovação dos fatos e da prática de conduta ilícita. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Não há nos autos qualquer prova do ocorrido. Inversão do ônus da prova afastada. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9099/95. Recurso desprovido." (TJSP; Recurso Inominado Cível 1024979-56.2021.8.26.0007; Relator (a): Daniella Carla Russo Greco de Lemos; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal Cível e

Criminal; Foro Regional VII - Itaquera - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 22/11/2022; Data de Registro: 22/11/2022) (gn)

"RECURSO INOMINADO - consumidora que teria sido humilhada por segurança do supermercado réu, pela acusação de furto de mercadoria no estabelecimento - acusação que era infundada, o que se constatou após revista da bolsa da autora, fazendo com que esta passasse por ladra perante as pessoas que estavam no local - pretensão de indenização por dano moral - ação julgada improcedente, por ausência de prova produzida pela autora - recurso pretendendo a reforma do julgado, sob o fundamento da inversão do ônus da prova - sentença mantida." (TJSP; Recurso Inominado Cível 0007237-49.2018.8.26.0004; Relator (a): Luciano Fernandes Galhanone; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019) (gn)

Assim, considerando que os dissabores enfrentados não acarretaram verdadeiro abalo psicológico ou reverberaram negativamente nos direitos de personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais.

Destarte, de rigor a improcedência do pedido.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, despesas ou honorários advocatícios, em razão de isenção conferida pelo artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Regente Feijó, 14 de dezembro de 2022.

MARCEL PANGONI GUERRA

Juiz de Direito
(ASSINATURA DIGITAL)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA